

Nr. 156 Der Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 25. Oktober 1937

R 43 II/286, Bl. 96 Durchschlag als Abschrift¹

Beginn:
Beginn:

[Namensführung der vormals in Deutschland regierenden Familien]

Am 22. Oktober d. J. habe ich dem Führer und Reichskanzler anhand des dortigen Berichts für den Führer vom 12. Oktober 1937 – I B 1 Z Allg. 35 –² und der tatsächlichen Verhältnisse Vortrag gehalten.

Der Führer und Reichskanzler hat hierbei folgende Anordnung und Entscheidungen getroffen:

– 1.

Die Führung der Bezeichnung „Prinz von Hannover“ durch den Herzog zu Braunschweig und Lüneburg ist rechtlich unzulässig und politisch unerwünscht. Es ist daher dem Prinzen zu Braunschweig und Lüneburg durch seine Vorgesetzte militärische Dienststelle sofort zu eröffnen, daß ihm die Bezeichnung „Prinz von Hannover“ nicht zusteht und er diese Bezeichnung in Zukunft nicht führen darf³.

– 2.

Der Führer hat ferner generell entschieden:

– a)

daß Bezeichnungen, welche als Ausübung einer landesherrlichen Gewalt anzusehen sind, unzulässig sind,

– b)

daß alle Bezeichnungen, die einen Anspruch auf künftige landesherrliche Gewalt enthalten, wie z. B. Kronprinz, Erbherzog, Erbprinz usw., unzulässig sind,

– c)

daß eine Regelung der zuständigen Familiennamen und Titelbezeichnungen der ehemals regierenden Häuser dahingehend zu treffen ist, daß eine Bezeichnung einzelner Angehöriger ehemaliger Fürstenhäuser, die von der Bezeichnung ihrer Agnaten abweicht, unzulässig ist.

Ich darf Sie daher auf Anordnung des Führers und Reichskanzlers bitten, hinsichtlich der vorstehenden Punkte 2. a bis c hiernach im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsjustizminister das Weitere

¹ Ausfertigung in R 1501/127430, Bl. 140; Fotokopie: R 43 II/286a, Bl. 2f.

² Dok. Nr. 150.

³ Prinz Georg Wilhelm Ernst Aug. (*1915), zweiter Sohn des Herzogs Ernst August zu Braunschweig und Lüneburg (s. Dok. Nr. 150 Anm. 19), diente als Leutnant im Kavallerie-Regiment 10 zu Torgau a. Elbe. Die Weisung Hitlers wurde durch Erlaß des RKrM an das OKH vom 9. 11. 1937 ausgeführt; R 43 II/286a, Bl. 18. Am 27. 11. eröffnete der RIM die Entschließung auch der Verwaltung des Gesamthauses; ebd. Bl. 4. Am 30. 11. sprach das Herzogspaar in der Rkei bei RM Lammers vor, überreichte mehrere die eigene Rechtsauffassung stützende Schriftstücke und erbat eine Revision der Entscheidung, auch angesichts des Umstands, daß unter der Titulatur „Prinz von Hannover“ bereits die Einladungen zu der für den 9. 1. 1938 in Athen angesetzten Vermählung der Prinzessin Friederike Luise (*1917) mit Kronprinz Paul von Griechenland ergangen waren; ebd. Bl. 5–18. Eine Rücknahme seiner Entscheidung lehnte indes Hitler beim Vortrag durch Lammers am 2. 12. 1937 ab (Anhang, FV 491*), genehmigte nur ihren Aufschub bis nach den Hochzeitsfeierlichkeiten. Auf eine neuerl. Rechtsverwahrung Ernst Augusts vom 10. 12. und ein undat. Handschreiben der Prinzessin Friederike Luise, die sich als Deutsche, „die das jetzige Regime aus tiefstem Herzen bejaht und liebt“, beleidigt gab, daß der bisherige Hausname vorgeblich als „politisch unerwünscht“ entzogen werde, genehmigte Hitler eine nochmalige Überprüfung; Anhang, FV 525*. Der RIM verblieb jedoch im Einvernehmen mit dem RJuM durch Bescheid vom 23. 6. 1939 endgültig bei seiner ablehnenden Rechtsauffassung; s. R 43 II/286, Bl. 42 ff., 91–102; R 1501/127431.

Oktober 1937

zu veranlassen und eine entsprechende Verordnung (oder Gesetz) des Führers und Reichskanzlers vorzubereiten⁴.

Die Beantwortung des dortigen Schreibens vom 12. Oktober 1937 – I B 1 Z Allg. 35 – im einzelnen darf ich mir Vorbehalten, ebenso die Stellungnahme zu den rechtlichen und tatsächlichen Fragen der Titel- und Namensführung der Mitglieder der ehemals regierenden Häuser.

Dr. Meissner

⁴ Der RIM übermittelte dem RJuM am 23. 11. 1937 Entw. einer „2. DVO zum Gesetz über die Änderung der Familiennamen und Vornamen“, welche nicht nur die Namensführung der ehern, regierenden Häuser, sondern des Adels überhaupt reglementieren sollte; R 43 II/286, Bl. 98–103. Dieses Vorhaben wies der StSPrk am 26. 11. als nicht der Weisung Hitlers gemäß zurück, worauf der RIM am 10. 12. einen DVO-Neuentw. vorlegte, der lediglich verfügte: „Als Name der bis zum Jahre 1918 im Deutschen Reiche regierenden Familien und ihrer Angehörigen gilt die Bezeichnung, die den nicht besonders bevorrechtigten Familienangehörigen beim Inkrafttreten dieser Verordnung als eigentliche Familienbezeichnung zusteht. – Bezeichnungen, die dem Ausdruck der landesherrlichen Gewalt dienen oder die einen Anspruch auf künftige Erlangung der landesherrlichen Gewalt ausdrückten, dürfen nicht mehr geführt werden.“ Ebd. Bl. 105–107. Damit war nun aber der StdF nicht zufrieden, weil er die ursprüngl. enthaltenen Bestimmungen über den Adelsnamen der weibl. Familienangehörigen, über zusammengesetzte Namen und über den Gebrauch der Prädikate Majestät, Hoheit etc. vermißte; ebd. Bl. 108–111; die erwähnten Vorgänge auch in R 1501/127430, Bl. 142–154. Der RIM wünschte deshalb den gesamten Fragenkreis in einer Besprechung zu erörtern; s. Folgeband, Dok. vom 25. 1. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 156 Der Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 25. Oktober 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d156>